

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 발주처의 적극행정 추진으로 시공사 간 분담금 미납 현안 조기 해소

소 관 부 서 ★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★사업단

내 용

(I 단계)공업용수도 노후관 개량사업(RR구간)은 *건설(대표, 60%), **건설(30%), **건설(10%), 3개사가 공동수급체로 참여하여 2021년 11월부터 2025년 4월까지 공사를 추진 중이다.

계약서류인 공동수급협약서(공동) 10조의2(비용의 분담)에 따르면 '본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.'고 명시되어 있어, 대표사인 ***건설이 발생비용을 우선 지급 후 공동수급체인 **건설 및 **건설에서 출자비율에 따라 익월 20일까지 대표사로 분담비용을 납부해야 한다.

하지만, 공동수급체인 **건설에서 '23.12월에서 '24.6월까지 총 25억원(7회)의 분담금을 납부하지 않아 최근 건설경기 불황과 함께 **건설의 재정적 어려움이 가중되었고, 자재·장비, 식당 등 대금 지급 지연과 적정 장비·인력 투입 지연으로 소규모 영세업체의 어려움과 공사현장 관리에 많은 문제 발생이 우려되는 상황이었

다.

***건설은 **건설에게 공문발송과 방문, 전화를 통해 분담금 납부를 수차례 요구하였으나, **건설에서는 공문 회신 없이 연락을 받지 않는 등 분담금을 지속 납부하지 않고 상황을 회피하기에 급급하였다.

한편, **건설은 타 공사인 신세중복합발전소 건설공사(남동발전 발주)에서도 공동수급체인 **중공업에게 분담금 36억원을 미납하여, **중공업은 **건설이 참여 중인 우리 사업에 채권가압류를 설정하였으며, ***건설 역시 미납금 회수를 위해 채권가압류를 설정하는 등 총 3건의 채권가압류가 우리 사업에 설정되어, 계좌가 차단된 **건설은 우리 사업에서 선급금 등 공사대금을 수령 할 수 없게 되어 분담금 미납상황은 나아질 기미가 보이지 않았다.

K-water ★★★★★사업단에서는 분담금 미납 문제 지속 시 원활한 공사 추진이 어렵다고 판단, 시공사 간 계약이행의 문제임에도 발주처 차원의 적극적 대응을 추진하였다. 타 공사 가압류(3건) 문제 조속한 해결 및 타 공사대금 도용 방지를 위한 공동명의 통장 개설, ***건설 분담금 납부와 재발방지대책 이행 촉구를 주요 골자로 **건설 임원면담('24.3, 5월) 및 공문발송('24.4, 6월)을 실시하고 매주 전화통화를 하여 진행 경과를 지속 소통하였다.

이에, **건설은 기존과는 다른 태도로 전환하여 **중공업, ***건설 3자 간 임원 회의를 실시하여 **중공업과의 분담금 미납금 36억원 중 일부인 10억원을 납부하는 조건으로 가압류 취하를 협정하고, '24.6월 10억원 납부를 통해 **중공업, ***건설 등 3건의 가압류를 모두 취하토록 하였으며, '24.7월 공동수급체 간 공동명의 통장 개설 후 우리 사업 선급금 25억원(90%)을 수령하여 ***건설의 분담금 미

납금 25억원 전액을 납부하였다.

또한, ***건설은 현장원가 개선, 공동원가 투명 공개를 약속하고, **건설은 공사대금 타 용도 유용 금지, 분담금 적기 납부 등 상호 간 요구사항을 모두 담은 합의서를 작성·날인하고 공문으로 접수하여 분담금 미납사태가 다시 발생하지 않도록 재발방지 대책까지 마련하였다.

개 선 효 과

발주처 차원의 적극행정 추진으로 시공사의 장기현안이 조기에 해소됨으로서 대규모 건설사업 성공적 완수를 위한 발주처와 시공사 간 상호 신뢰를 더욱 강화하였으며, 최근 건설경기 불황 상황에서 자칫 장기 공사대금 체불로 변질 수 있는 문제를 조기에 해소하여 원활한 공사 추진이 가능해짐과 함께 자재·장비, 식당 등 소규모 영세업체들의 피해를 사전 예방하였으며, ***건설과 **건설의 현금흐름 등 재정 여건 개선으로 양사 모두 상생하는 결과를 도출하였다.

또한, 공동명의 통장 개설을 통해 우리 현장에서 지급되는 공사대금이 타 현장으로 유용되는 것을 예방하였으며, 시공사 간 합의서 작성을 통한 재발방지 대책 마련으로 본 사업의 성공적 완수를 위한 기반을 다짐과 동시에 발주처의 적극적인 역할이 문제를 조기에 해결할 수 있다는 선례를 보여주었다.